

Bilag 18

Forpligtelser ved ophør

[Vejledning til tilbudsgiver:

Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Dette vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning	4
2.	Generelt om Leverandørens forpligtelser ved ophør.....	4
2.1.	Leverandørens pligt til at assistere med Overdragelse	4
2.2.	Udlevering af Dokumentation og specifikation over anvendt Programmel	4
2.3.	Ophør af ydelser vedrørende udvikling	4
2.4.	Fejl på ophørstidspunktet.....	4
3.	Returnering af Kundens materiale, udstyr, hardware og data mv.	4
4.	Vederlag	5

1. INDLEDNING

Dette bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens forpligtelser ved ophør i henhold til afsnittet "Forpligtelser ved ophør" i Kontrakten.

Hvis ikke andet fremgår, opstår Leverandørens ophørsforpligtelse på tidspunktet for Kundens afgivelse af Meddelelse om ophør, herunder ved Meddelelse om ophævelse, udtrædelse eller opsigelse af Kontrakten.

Leverandørens ophørsforpligtelse ophører, når Overdragelsen er effektueret, medmindre andet fremgår af dette bilag.

2. GENERELT OM LEVERANDØRENS FORPLIGTELSE VED OPHØR

Leverandøren skal stille relevante og nødvendige ressourcer til rådighed i forbindelse med levering af ophørsydelserne omfattet af Kontrakten.

2.1. Leverandørens pligt til at assistere med Overdragelse

Leverandøren har ansvaret for den overordnede styring af de aktiviteter og opgaver, der er nødvendige og hensigtsmæssige for Overdragelsen.

2.2. Udlevering af Dokumentation og specifikation over anvendt Programmel

Leverandøren skal med et varsel på 2 (to) uger udlevere al Dokumentation til Kunden, på en måde og i et format som Kunden har krav på efter Kontrakten.

Leverandøren skal med et varsel på 4 (fire) uger udlevere specifikationer til Kunden over alt anvendt Programmel, hardware, applikationer mv.

2.3. Ophør af ydelser vedrørende udvikling

Leverandøren skal udarbejde en liste over igangværende udviklingsopgaver og aktiviteter og fremsætte forslag til, hvorledes disse overdrages eller afsluttes.

2.4. Fejl på ophørstidspunktet

Leverandøren skal udarbejde en liste indeholdende alle Fejl, der ikke er afhjulpel på ophørstidspunktet. Leverandøren skal i relevant omfang ajourføre listen løbende frem til Overdragelse.

3. RETURNERING AF KUNDENS MATERIALE, UDSTYR, HARDWARE OG DATA MV.

Leverandøren skal som led i Overdragelsen returnere alt materiale, udstyr og hardware mv., der tilhører Kunden, herunder alle data og it-miljøer tilhørende Kunden.

Leverandøren skal, på det tidspunkt hvor Leverandøren ikke længere skal levere ydelser i henhold til Kontrakten, herunder ophørsydelser, afinstallere og uigenkaldeligt slette data tilhørende Kunden fra Leverandørens computere, servere og øvrige lagringsenheder mv.

Leverandøren skal, skriftligt over for Kunden bekræfte, at alt materiale, udstyr og hardware mv., der tilhører Kunden, er returneret, afinstalleret og uigenkaldeligt slettet.

På det tidspunkt hvor Leverandøren ikke længere skal levere ydelser i henhold til Kontrakten, herunder ophørsydelser, ophører alle licenser, autoriseringer mv. givet af Kunden til

Leverandøren i relation til ydelserne omfattet af Kontrakten automatisk, medmindre andet aftales.

4. VEDERLAG

Leverandøren er berettiget til vederlag for ophørsydelser som fastlagt i afsnittet "Forpligtelser ved ophør" i Kontrakten.